

인천항만공사 감사위원회

주의 요구

제 목 비상근무수당 지급의 부적정

소 관 기 관 인천항보안공사

내 용

인천항보안공사(이하 'IPS'라 한다.)의 비상근무에 관한 필요한 사항은 「비상근무규정」에서 규정하고 있으며, 다른 규정에서 별도로 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

비상근무 상황은 동 규정 제5조(비상근무종류 및 근무대상) 및 별표1·2에 의거 전시, 사변, 천재지변 및 재해·재난, 그 밖의 긴급상황 등이 발생하는 경우이며, 비상근무 종류는 상황의 심각성 등을 고려하여 제1호 및 2호로 구분하여 비상근무 인원 및 대상을 나누어 명시하고 있다.

「비상근무규정」

제5조(비상근무종류 및 근무대상) ①비상종류별 근무인원 및 근무 대상은 [별표1], [별표2] 와 같다.
②사장은 제1항의 비상근무외에 민방위사태의 발생 등 소관업무와 관련한 자체 비상근무를 명할 수 있으며, 자체 비상근무를 명할 때에는 비상근무기간, 비상근무자의 범위 등 필요한 사항을 명시하여야 한다.

[별표1] 비상근무 종류

- 비상근무 제1호 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 전시(戰時), 사변 또는 이에 준하는 비상사태가 발생하였거나 발생이 임박하여 긴장이 최고조에 이른 경우
 - 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 긴장이 고조된 경우
 - 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사유로 사회불안이 조성되고 사회질서가 교란될 우려가 있는 경우
- 비상근무 제2호 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 징후가 현저히 증가된 경우
 - 적의 국지(局地)도발이 있는 경우로서 비상근무 제1호의 발령 단계에 이르지 않는 경우
 - 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사유로 긴급한 대응이 필요하다고 판단되는 경우

라. 제1호에서 규정한 경우 외에 위기상황에 신속하게 대응할 필요가 있는 경우
 마. 재해·재난이나 그 밖의 긴급상황 발생 등으로 비상근무가 필요하다고 인정 되는 경우

[별표2] 비상근무 대상자

종류	근무인원	필수 근무대상
제1호	정원의2/3이상	4급이상 전직원
제2호	정원의1/3이상	3급이상 전직원

IPS 사장은 동 규정 제5조제1항의 비상근무외에 제2항에 따라 민방위사태의 발생 등 소관업무와 관련한 자체 비상근무를 명할 수 있으며, 자체 비상근무를 명할때에는 비상근무기간, 비상근무자의 범위 등 필요한 사항을 명시하여야 한다.

IPS는 「비상근무규정」에 따라 비상근무를 한 직원의 근무 보상을 위하여 「취업규칙」 제63조(비상근무수당) 및 「보수규정 시행세칙」의 제수당의 지급방법에 의거 1회당 50,000원을 지급하도록 규정하고 있다.

「취업규칙」

제63조(비상근무수당) 비상근무를 한 자에 대하여는 비상근무수당을 지급한다.

「보수규정 시행세칙(제수당의 지급방법)」

구 분			지 급 기 준
제수당	임의수당	9. 비상근무수당	○ 비상근무규정에 의한 비상근무를 한 직원으로 1회당 50,000원

그러나, 최근 3년간 IPS의 비상근무수당 지급현황을 조사한 결과 0000팀은 아래 [표1]과 같이 「국정감사 대응」 및 「직원 채용(필기시험 지원)」의 업무를 위해 시간외 및 휴일 근무한 직원에 대하여 비상근무수당 지급을 결정한 사실이 있다.

[표1] 비상근무수당 지급 위반 사항

<생 략>

IPS 관련자 소명에 따르면, “내부 방침 기준에 따라 연장근무 시간은 3급 이하 평일 2시간, 휴일 4시간으로 제한되어 있으며, 국정감사 대응 및 직원 신규채용 시 연장근무시간을 특정할 수 없어서 비상근무수당으로 내부결재 후 지급하였다”라고 주장하고 있으나 해당 업무는 「비상근무규정」 제5조에 의거 비상사태 또는 긴급상황 발생 등에 따라 요구되는 비상근무로 판단하기 어렵다.

또한, 연장근무수당은 「취업규칙」 제58조(시간외 및 야간근무수당) 및 제59조(휴일근무수당)에 따라 수당 지급이 가능할 것이며, 그 외 초과분에 대해서는 「근로기준법」 제57조(보상 휴가제)에 따라 보상 휴가로 갈음하는 등 대체 방법이 존재 할 것이다.

「취업규칙」

제58조(시간외 및 야간근무수당) 종사원이 명에 의하여 연장근무 또는 야간근무를 하였을 경우에는 통상 임금의 100분의 50을 가산 지급한다.

제59조(휴일근무수당) 종사원이 명에 의하여 휴일에 근무하였을 경우에는 휴일근무수당으로 통상 임금의 100분의 50을 가산 지급한다.

「근로기준법」

제57조(보상 휴가제) 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제51조의3, 제52조제2항제2호 및 제56조에 따른 연장근로·야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

따라서, 상기 두 가지 사실에 근거하여 볼 때 「국정감사 대응」 및 「직원 채용」을 위한 연장근무의 보상으로 비상근무수당 지급 결정은 관련 규정 상 적절하지 않은 것으로 판단된다.

조 치 할 사 항

인천항보안공사 사장은 「취업규칙」 제63조(비상근무수당)를 미 준수하여 비상근
무수당 지급을 결정한 관련자에 대하여 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

<관련자> 인천항보안공사 0000팀 팀장 000('00.00.00.) “주의”